

# Einheiten und Geldwäscheprävention

## *Kreditnehmer-/Betreuungseinheiten, wirtschaftlich Berechtigter und Sorgfaltspflichten nach GwG*

Mehrere Firmenkunden eines Inhabers sind oft mehr als Einzelengagements – aufsichtsrechtlich können sie eine Kreditnehmereinheit bilden, und hinter jeder juristischen Person steht ein wirtschaftlich Berechtigter, der identifiziert werden muss. In diesem Modul lernen Sie, Beteiligungsstrukturen zu lesen, Einheiten regelkonform zu bilden, den wirtschaftlich Berechtigten über Beteiligungsketten zu ermitteln und Verdachtsmomente nach GwG zu erkennen und richtig zu eskalieren – ohne selbst Entscheidungen zu treffen,

---

| KOMPETENZFELD                                      | KOMPETENZSTUFE            | DAUER   | VERSION |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|
| K-A06 Neugeschäft & gesetzliche Sorgfaltspflichten | Teilnehmerliche Assistenz | 90 Min. | v0.1    |

### TRANSFER & MATERIALIEN

Der Transferauftrag (Abschnitt Praxistransfer) ist fester Teil des Kompetenzaufbaus – das Beobachtungsformular Ihrer Führungskraft baut auf Ihren Aufzeichnungen auf. Diese Unterlagen samt aller Arbeitsblätter stehen Ihnen dauerhaft digital in der FKB-Campus-Akademie zur Verfügung.

## PRINZIP DIESES MODULS

**Wer die Struktur durchschaut, erkennt das Risiko.**

Kreditnehmereinheit und wirtschaftlich Berechtigten über Beteiligungsketten zu ermitteln ist die Grundlage jeder rechtssicheren Entscheidung.

## Inhalt

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Theorie-Input: Kreditnehmereinheit – Zweck und Bildungsregeln    | 3  |
| Theorie-Input: Betreuungseinheit – vertriebliche Zusammenfassung | 4  |
| Theorie-Input: Wirtschaftlich Berechtigter – Ermittlung nach GwG | 5  |
| Theorie-Input: Geldwäscheprävention im Innendienst               | 7  |
| Praxisfall: Beteiligungsstruktur Muster Holding                  | 9  |
| AB-1: Kreditnehmereinheit aus Beteiligungsstruktur ableiten      | 10 |
| AB-2: Wirtschaftlich Berechtigten ermitteln                      | 10 |
| AB-3: Kreditnehmereinheit und Betreuungseinheit abgrenzen        | 11 |
| AB-4: Verdachtsmoment erkennen und richtig handeln               | 12 |
| AB-5: Prüfkarte „Einheit und wirtschaftlich Berechtigter“        | 13 |
| Reflexionsfragen                                                 | 13 |
| AB-6: Selbstcheck nach 4 Wochen                                  | 14 |

## Theorie-Input: Kreditnehmereinheit – Zweck und Bildungsregeln

Im Kreditgeschäft kann ein Firmeninhaber mehrere eigenständige GmbHs betreiben. Zivilrechtlich handelt es sich um getrennte Personen. Aufsichtsrechtlich interessiert aber, ob wirtschaftliche Risiken konzentriert sind – denn wenn eine Gesellschaft strauchelt, zieht sie oft die anderen mit. Genau dafür existiert das Konzept der **Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG** (Kreditwesengesetz <sup>Q032</sup>).

**Zweck:** Die Zusammenfassung mehrerer Kreditnehmer zu einer Einheit dient der Begrenzung von Klumpenrisiken und ist Voraussetzung für die korrekte Ermittlung von Großkrediten. Die Kreditnehmereinheit selbst regelt § 19 Abs. 2 KWG <sup>Q032</sup>; die Großkredit-Schwelle stammt aus dem europäischen Aufsichtsrecht: Überschreitet das Gesamtengagement einer Einheit **10 % der anrechenbaren Eigenmittel** des Instituts, liegt ein **Großkredit** im Sinne von **Art. 392 CRR** <sup>Q034</sup> vor, der besondere Melde- und Beschlusspflichten auslöst (§ 13 KWG i. V. m. Art. 392 ff. CRR).

**Wer bildet die Einheit?** Die Assistenz **erkennt** die Verbindungen und bereitet die Struktur auf. Die **rechtliche Beurteilung** der Tatbestände und die aufsichtsrechtliche Verantwortung für die Kreditnehmereinheit liegen bei der **Marktfolge/Compliance**. Wer die Einheit im System tatsächlich anlegt und pflegt, ist dagegen **hausindividuell** geregelt: In manchen Häusern legt die Assistenz die Einheit selbst an und lässt sie bei Bedarf von der Marktfolge Kredit (MaFoK) prüfen; in anderen übernimmt ausschließlich die Marktfolge das Anlegen. In jedem Fall liefert die Assistenz vollständige, saubere Zuarbeit und markiert offene Fragen.

***In Ihrem Haus:** Klären Sie, ob Sie Einheiten selbst im System anlegen (ggf. ohne gesonderte Freigabe, mit MaFoK-Prüfung auf Anforderung – etwa über einen Vorgang „Prüfung Einheit“) oder ob die Marktfolge das übernimmt. Notieren Sie die für Sie geltende Regelung im Haus-Steckbrief (VA00 AB-5).*

**Wann bilden mehrere Kreditnehmer eine Einheit?** § 19 Abs. 2 KWG kennt zwei Tatbestände:

| Tatbestand                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                  | Praxisbeispiel                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beherrschung                 | Eine Person/Gesellschaft hält direkt oder indirekt die Mehrheit der Stimmrechte oder übt auf andere Weise beherrschenden Einfluss aus.                                                        | Inhaber A hält 100 % an GmbH 1 und 80 % an GmbH 2 – beide sind mit A und miteinander zu einer Einheit zusammenzufassen. |
| Wirtschaftliche Abhängigkeit | Eine Gesellschaft ist wirtschaftlich von einer anderen abhängig (z. B. Hauptabnehmer, Hauptlieferant), sodass die finanzielle Schwierigkeit der einen die andere in ihrer Existenz gefährdet. | Handels-GmbH, die 90 % ihres Umsatzes an eine einzige Produktions-GmbH desselben Inhabers liefert.                      |

**Rollenabgrenzung Assistenz / Marktfolge**

| Aufgabe | Zuständigkeit |

|---|---|

| Beteiligungsstruktur dokumentieren | Assistenz |

| Kreditnehmereinheit erkennen und vorbereiten | Assistenz |

| Gesamtengagement der Einheit summieren | Assistenz |

| Rechtliche Beurteilung &amp; aufsichtsrechtliche Verantwortung der Einheit | Marktfolge / Compliance |

| Systemseitiges Anlegen/Pflegen der Einheit | hausindividuell (Assistenz oder Marktfolge) |

| Anrechenbare Eigenmittel des Instituts | Marktfolge / Treasury |

| Großkredit-Beurteilung (&gt; 10 % Eigenmittel?) | Marktfolge |

*Die Assistenz liefert korrektes Datenmaterial. Die Beurteilung liegt bei der Marktfolge.***Wichtige Abgrenzung:**

Die Kreditnehmereinheit ist ein **aufsichtsrechtliches Konzept** – sie bestimmt, wie Kreditengagements gemessen und gemeldet werden. Sie sagt nichts darüber aus, wie die Betreuung organisiert ist.

**Theorie-Input: Betreuungseinheit – vertriebliche Zusammenfassung**

Die **Betreuungseinheit** ist ein **vertriebliches und organisatorisches Konzept** ohne aufsichtsrechtliche Grundlage. Sie fasst alle Engagements, die ein Berater für eine Unternehmensgruppe oder einen Inhaber betreut, zusammen – unabhängig davon, ob eine Kreditnehmereinheit vorliegt.

| Merkmal                         | Kreditnehmereinheit                                 | Betreuungseinheit                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rechtsgrundlage                 | § 19 Abs. 2 KWG <sup>Q032</sup>                     | Interne Bankorganisation (keine gesetzliche Grundlage) |
| Zweck                           | Risikobegrenzung, Großkreditermittlung              | Effiziente Betreuung, Gesamtüberblick Berater          |
| Wer entscheidet?                | Aufsichtsrechtliche Prüfung (Marktfolge/Compliance) | Berater und Teamleitung                                |
| Konsequenzen bei Überschreitung | Melde-/Beschlusspflichten, Limite                   | Organisatorische Anpassung (z. B. anderer Berater)     |

**Praxishinweis – Wo steht das in agree?** Beide Zusammenfassungen werden in agree abgebildet, aber an unterschiedlichen Stellen: die **Betreuungseinheit** als organisatorische Zuordnung am Engagement/Berater, die **Kreditnehmereinheit** als aufsichtsrechtliche Risikoeinheit. Verwechseln Sie die beiden Felder nicht – ein gemeinsamer Betreuer bedeutet nicht automatisch eine Kreditnehmereinheit (und umgekehrt). Wie die Felder in Ihrer agree-Installation genau heißen, lassen Sie sich einmalig zeigen (Vertiefung Systembedienung: VA03).

**Praxishinweis – weitere Einheitenarten in agree.** Neben der Kreditnehmer- und der Betreuungseinheit kennt agree je nach Konfiguration weitere Einheitenarten – etwa die **Einheit identischer Personen**, die **Risikoeinheit**, die **Haushaltseinheit** und eine **sonstige Einheit**. Für die Vertriebsassistenz im Firmenkundengeschäft sind vorrangig die Kreditnehmer- und die Betreuungseinheit relevant. Welche Einheitenarten Ihr Haus nutzt und wie sie nummeriert bzw. benannt sind, ist hausindividuell konfiguriert – lassen Sie sich die für Sie relevanten Arten einmalig von der Marktfolge zeigen.

#### HANDLUNGSEMPFEHLUNG

|            |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUATION  | Wenn mehrere Gesellschaften eines Inhabers im Bestand geführt werden                                                                                                                                                  |
| EMPFEHLUNG | Dann mit dem Berater klären, ob eine Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG zu bilden ist, und sicherstellen, dass alle Einzelengagements unter derselben Einheit erfasst sind – nicht nur in der Betreuungseinheit |

## Theorie-Input: Wirtschaftlich Berechtigter – Ermittlung nach GwG

Das **Geldwäschegesetz (GwG)** <sup>Q212</sup> verpflichtet Kreditinstitute, bei jedem Vertragsabschluss den **wirtschaftlich Berechtigten (wB)** zu identifizieren. Der wirtschaftlich Berechtigte ist die natürliche Person, die hinter einem Kunden steht und die Transaktion letztlich kontrolliert oder von ihr profitiert.

**Schwellenwert:** Eine natürliche Person gilt als wirtschaftlich Berechtigter, wenn sie direkt oder indirekt mehr als **25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte** hält oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (§ 3 Abs. 2 GwG <sup>Q212</sup>).

**Mehrstufige Beteiligungsketten:** Bei zwischengeschalteten Gesellschaften wird die Beteiligung durchgerechnet. Hält Person A 80 % an Holding H, die wiederum 60 % an der GmbH hält, beträgt die durchgerechnete Beteiligung von A an der GmbH 48 % ( $0,8 \times 0,6$ ) – A ist wirtschaftlich Berechtigter.

**Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter:** Kann trotz aller Ermittlungen kein wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden (z. B. bei breit gestreutem Anteilsbesitz), ist der **gesetzliche Vertreter** (Geschäftsführer, Vorstand) als fiktiver wB zu behandeln und zu dokumentieren (§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG <sup>Q212</sup>).

**Transparenzregister:** Bei der Neuanlage einer juristischen Person bzw. eingetragenen Vereinigung ist ein **Nachweis aus dem Transparenzregister einzuholen** (§ 11 Abs. 5 GwG <sup>Q212</sup>) und mit den eigenen Ermittlungen abzugleichen; der Abgleich ist zu dokumentieren (BaFin AuA <sup>Q214</sup>). Stellt die Assistenz eine **Unstimmigkeit** fest – die eigenen Erkenntnisse weichen vom Registereintrag ab –, ist diese als **Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG** <sup>Q212</sup> zu erfassen; die Meldung selbst veranlasst

der Geldwäschebeauftragte. Ist die Gesellschaft **gar nicht im Transparenzregister eingetragen** (in der Praxis nicht selten), ist auch das eine meldepflichtige Unstimmigkeit – nicht einfach ignorieren, sondern dokumentieren und an den Geldwäschebeauftragten weitergeben.

### Zusammenfassung Ermittlungsschritte:

| Schritt | Frage                                                             | Ergebnis/Konsequenz                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1       | Hält eine natürliche Person direkt > 25 %?                        | Ja → wB identifiziert                                   |
| 2       | Hält eine natürliche Person indirekt > 25 % (Kette durchrechnen)? | Ja → wB identifiziert                                   |
| 3       | Übt jemand auf vergleichbare Weise Kontrolle aus?                 | Ja → wB identifiziert                                   |
| 4       | Niemand ermittelbar (z. B. Streubesitz)?                          | Fiktiver wB = gesetzlicher Vertreter; dokumentieren     |
| 5       | Transparenzregister-Abgleich                                      | Stimmigkeit prüfen; Abweichung melden und dokumentieren |

**Erster Schritt nach dem Seminar:** Bitten Sie Ihren Geldwäschebeauftragten oder die Marktfolge um eine 15-Minuten-Einweisung in die Transparenzregister-Abfrage ([www.transparenzregister.de](http://www.transparenzregister.de)). Fragen Sie: (1) Wie melde ich mich an? (2) Wie dokumentiere ich das Abfrageergebnis? (3) Wo lege ich den Nachweis im DMS ab? Diese Einweisung macht AB-5 Punkt 6 alltagstauglich – ohne sie bleibt die Pflicht eine abstrakte Norm.

§ 19 KWG · ART. 392 CRR · § 3 GwG · MODUL VA11 · EINHEITEN UND GELDWÄSCHEPRÄVENTION

### Beteiligungsstruktur lesen: Einheit bilden, wB durchrechnen

Zwei Prüfungen: Kreditnehmereinheit (§ 19 KWG) und wirtschaftlich Berechtigter (§ 3 GwG)



§ 19 KWG · Art. 392 CRR · § 3 GwG · Modul VA11

BaFin (2024). Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

BETEILIGUNGSSTRUKTUR LESEN: EINHEIT BILDEN, WB DURCHRECHNEN

## Theorie-Input: Geldwäscheprävention im Innendienst

Geldwäsche ist der Prozess, durch den illegal erlangtes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust wird. Das GwG verpflichtet Kreditinstitute zu **allgemeinen Sorgfaltspflichten** (§§ 10–11 GwG <sup>Q212</sup>) und – bei erhöhtem Risiko – zu **verstärkten Sorgfaltspflichten** (§ 15 GwG <sup>Q212</sup>) sowie zur Meldung von Verdachtsfällen (§ 43 GwG <sup>Q212</sup>).

**Was kann der Innendienst tun?** Verdachtsmomente erkennen – nicht selbst bewerten und nicht selbst handeln. Die Entscheidung über Meldungen und Maßnahmen trifft ausschließlich der **Geldwäschebeauftragte** (intern bestellte Person nach § 7 GwG <sup>Q212</sup>). Er entscheidet auch, ob eine **Verdachtsmeldung an die FIU** (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Generalzolldirektion) erstattet wird (§ 43 Abs. 1 GwG <sup>Q212</sup>) – die Meldung bleibt also nicht im Haus, sondern geht an eine staatliche Stelle.

### Typische Verdachtsmomente im Firmenkundeninnendienst:

| Signal                                                                                                                                                    | Warum verdächtig?                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Hohe Bareinzahlungen ohne erkennbaren Geschäftsbezug                                                                                                      | Typisches Merkmal für Bargeld-Einschleusung (Placement)                           |
| Viele kleine Transaktionen kurz unter gängigen Meldeschwellen                                                                                             | Strukturieren/Smurfing – bewusstes Umgehen von Meldepflichten                     |
| Zahlungen aus/in Länder ohne plausiblen Geschäftsbezug (Hochrisikoländer)                                                                                 | Hinweis auf verschleierte Herkunft oder Zielort                                   |
| Schnell wechselnde Eigentümer- oder Geschäftsführerstruktur ohne nachvollziehbare Begründung                                                              | Verstecken des wahren wirtschaftlich Berechtigten                                 |
| Inkonsistente Angaben zu Geschäftsmodell oder Herkunft der Mittel                                                                                         | Falschangaben bei Anbahnung oder laufender Beziehung                              |
| Unternehmensstruktur unüblich komplex ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck                                                                             | Verschleierung von Eigentumsverhältnissen                                         |
| Vermischung von privatem und geschäftlichem Zahlungsverkehr (private Ausgaben über das Firmenkonto, Firmengeld auf Privatkonten)                          | Erschwert die Mittelherkunfts-Nachvollziehbarkeit; im Innendienst häufig sichtbar |
| Auftreten einer Person, die offensichtlich nicht selbst entscheidet (Strohmann-Verdacht) – handelnde Person weicht von der wirtschaftlich berechtigten ab | Verdeckung des wahren wirtschaftlich Berechtigten                                 |

**Tipping-off-Verbot (§ 47 GwG <sup>Q212</sup>):** Es ist ausdrücklich verboten, einen Kunden oder Dritten darüber zu informieren, dass ein Verdacht gemeldet wurde oder eine Untersuchung läuft. Ein Hinweis an den Kunden – selbst in gut gemeinter Absicht – ist strafbar. Erscheint ein Kundenkontakt während einer laufenden Prüfung unvermeidbar, ist vorab Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten zu halten.

§ 43 GwG · § 47 GwG · BAFIN AUA · MODUL VA11 · EINHEITEN UND GELDWÄSCHEPRÄVENTION

## Verdacht erkennen und richtig eskalieren

Die Assistenz erkennt und meldet – sie entscheidet nicht. Vier Schritte, zwei absolute Verbote.



### TIPPING-OFF-VERBOT

§ 47 GwG: Den Kunden NICHT auf den Verdacht ansprechen.  
Kein Hinweis, keine Andeutung gegenüber dem Betroffenen

### SORGFALTPFLICHT

Die Sorgfaltspflicht ist nicht ermessensabhängig.  
Sie steht über Kundenwert und Beraterwunsch.  
BaFin AuA: keine Ausnahme, kein Ermessen, keine interne Weisung dagegen

### TYPISCHE VERDACHTSSIGNALE IN DER ASSISTENZPRAXIS

#### Unübliche Transaktionsmuster

Hohe Barumsätze, viele Kleinbeträge knapp unter Meldeschwellen (strukturierter Barverkehr)

#### Inkonsistente Angaben

Adresswechsel ohne plausiblen Grund, Widersprüche zwischen Einkommensnachweisen und Kontoumsätzen

#### Unklare wirtschaftliche Herkunft

Plötzlich hohe Einlagen ohne nachvollziehbaren Hintergrund, Dritte als wirtschaftlich Berechtigte

**KERNBOTSCHAFT:** Die Assistenz erkennt und meldet – sie entscheidet nicht.  
Wer dokumentiert und unverzüglich an den Geldwäschebeauftragten eskaliert, ist rechtlich abgesichert.  
Die Meldung an die FIU (§ 43 GwG) obliegt ausschließlich dem Geldwäschebeauftragten – niemals der Assistenz.

§ 43 GwG · § 47 GwG · BaFin AuA · Modul VA11

BaFin (2024). Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

## VERDACHT ERKENNEN UND RICHTIG ESKALIEREN

### HANDLUNGSEMPFEHLUNG

|            |                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUATION  | Wenn ein Verdachtsmoment wahrgenommen wird (unübliche Transaktion, inkonsistente Angaben, strukturierter Barverkehr)                                                           |
| EMPFEHLUNG | Dann den Vorgang schriftlich dokumentieren, nichts am Ablauf ändern und unverzüglich den Geldwäschebeauftragten informieren – NICHT den Kunden ansprechen (Tipping-off-Verbot) |

### HANDLUNGSEMPFEHLUNG

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUATION  | Wenn der Berater Druck macht, eine Stammdatenänderung oder Transaktion trotz eines erkannten Verdachts „einfach durchzuführen“                                                                                                                                                                                 |
| EMPFEHLUNG | Dann freundlich, aber bestimmt auf Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten bestehen – die GwG-Sorgfaltspflicht steht über dem Berater-Wunsch und ist nicht ermessensabhängig. Die Verantwortung der Assistenz ist abgesichert, wenn sie dokumentiert und eskaliert; im Zweifel die Teamleitung hinzuziehen. |

## HANDLUNGSEMPFEHLUNG

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SITUATION  | Wenn der wirtschaftlich Berechtigte nicht eindeutig ermittelt werden kann                                                                                                                                                                                        |
| EMPFEHLUNG | Dann alle Ermittlungsschritte dokumentieren, den fiktiven wB (gesetzlichen Vertreter) festhalten und den Berater sowie ggf. den Geldwäschebeauftragten informieren – die Abschlussentscheidung über Annahme oder Ablehnung des Kunden trifft nicht die Assistenz |

**Formulierungshilfe: Berater-Druck-Situationen**

*Wenn der Berater Sie bittet, einen Vorgang trotz Verdachtsmomenten sofort zu bearbeiten:*

*„Ich möchte das gerne erledigen – aber ich muss es vorher kurz mit dem Geldwäschebeauftragten abstimmen. Das dauert nicht lange. Darf ich das tun, bevor wir weitermachen?“*

*Wenn der Kunde fragt, warum sich etwas verzögert:*

*„Ich habe Ihre Anfrage zur Kenntnis genommen und werde die notwendigen Schritte einleiten.“*

*Diese Formulierungen schützen Sie rechtlich und halten den Ton professionell. Das GwG schützt Sie zusätzlich: § 48 GwG<sup>Q212</sup> stellt sicher, dass gutgläubige Meldungen keine nachteiligen Konsequenzen haben.*

**Praxisfall: Beteiligungsstruktur Muster Holding****Ausgangslage (anonymisiert)**

Sie bearbeiten im Innendienst der VR-Bank Musterregion eG einen Neukundenvorgang. Antragsteller ist die **Muster Transport GmbH** mit Sitz in Musterregion. Der Berater reicht die Struktur zur Vorbereitung ein. Folgende Gesellschaften und Personen sind beteiligt:

**Beteiligungsstruktur:****Kenndaten:**

- Muster Transport GmbH: GF = Georg Muster; Jahresumsatz 3,2 Mio. EUR; Bestandskredit: bisher keiner; Neuantrag 750 TEUR
- Muster Logistik GmbH: GF = Georg Muster; Bestandskredit 400 TEUR bei VR-Bank Musterregion eG
- Muster Spedition GmbH: GF = Sandra Muster; Bestandskredit 200 TEUR bei VR-Bank Musterregion eG; Hauptauftraggeber: Muster Logistik GmbH (80 % des Umsatzes)
- Muster Holding GmbH: GF = Georg Muster; kein eigenes Kreditengagement

**Ihre Aufgabe als Assistenz:** Vorbereitung der Einheitenprüfung und Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten.

## AB-1: KREDITNEHMEREINHEIT AUS BETEILIGUNGSSTRUKTUR ABLEITEN

**Anleitung:** Prüfen Sie die Beteiligungsstruktur nach § 19 Abs. 2 KWG. Tragen Sie für jede Gesellschaft ein, ob sie in die Kreditnehmereinheit einzubeziehen ist, und begründen Sie es kurz.

| Gesellschaft/Person        | Einbeziehen? (Ja/Nein) | Begründung (Beherrschung oder wirtschaftl. Abhängigkeit?) |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Georg Muster (persönlich)  | _____                  | _____                                                     |
| Muster Holding GmbH        | _____                  | _____                                                     |
| Muster Transport GmbH      | _____                  | _____                                                     |
| Muster Logistik GmbH       | _____                  | _____                                                     |
| Muster Spedition GmbH      | _____                  | _____                                                     |
| Sandra Muster (persönlich) | _____                  | _____                                                     |

Gesamtengagement der Kreditnehmereinheit (alle Kredite summiert):

\_\_\_\_\_ TEUR

## AB-2: WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ERMITTELN

**Anleitung:** Ermitteln Sie den wirtschaftlich Berechtigten der Muster Transport GmbH. Gehen Sie die Beteiligungskette Schritt für Schritt durch.

**Schritt 1 – Direkte Beteiligung an Muster Transport GmbH:**

Direkt beteiligt: \_\_\_\_\_ | Anteil: \_\_\_\_\_  
%

**Schritt 2 – Durchgerechnet auf natürliche Personen:**

| Natürliche Person | Beteiligungskette | Durchgerechnete Beteiligung |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| _____<br>_____    | _____             | _____ %                     |
| _____<br>_____    | _____             | _____ %                     |

**Schritt 3 – Schwelle > 25 % überschritten?**

Wirtschaftlich Berechtigter der Muster Transport GmbH: \_\_\_\_\_

Eintrag im Transparenzregister zu prüfen? Ja / Nein

## AB-3: KREDITNEHMEREINHEIT UND BETREUUNGSEINHEIT ABGRENZEN

**Anleitung:** Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich teils auf die Kreditnehmereinheit (KE), teils auf die Betreuungseinheit (BE). Ordnen Sie zu.

| Aussage                                                                                                | KE oder BE? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| „Der Berater fasst alle Gesellschaften eines Inhabers zusammen, um einen Gesamtüberblick zu behalten.“ | _____       |
| „Die Zusammenfassung löst Meldepflichten und Großkreditlimite aus.“                                    | _____       |
| „Die Grenze liegt bei 10 % der anrechenbaren Eigenmittel der Bank (Großkredit, Art. 392 CRR).“         | _____       |
| „Die Zusammenfassung hat keine gesetzliche Grundlage, sondern folgt internen Regeln.“                  | _____       |
| „Auch Beherrschungsverhältnisse ohne direkte Kreditbeziehung sind zu berücksichtigen.“                 | _____       |
| „Die Marktfolge überprüft die korrekte Bildung dieser Einheit.“                                        | _____       |

## AB-4: VERDACHTSMOMENT ERKENNEN UND RICHTIG HANDELN

**Anleitung:** Lesen Sie die zwei Szenarien und entscheiden Sie, wie Sie als Assistenz richtig handeln.

**Szenario A:**

Im Rahmen der Neukundenanlage der Muster Transport GmbH stellen Sie fest, dass auf das neu eröffnete Konto innerhalb von drei Tagen fünf Bareinzahlungen à 9.900 EUR eingehen. Auf Nachfrage erklärt Georg Muster, das seien „Vorauszahlungen von Barkunden“.

Meine Einschätzung (Verdachtsmoment ja/nein): \_\_\_\_\_

Warum? \_\_\_\_\_

Mein nächster Schritt: \_\_\_\_\_

Darf ich Georg Muster auf meinen Verdacht ansprechen? \_\_\_\_\_ –  
warum? \_\_\_\_\_

**Szenario B:**

Wenige Wochen nach Kreditauszahlung legt Georg Muster einen Beschluss vor, laut dem er aus der Muster Holding GmbH ausscheidet und eine ihm unbekannte Briefkastengesellschaft aus einem osteuropäischen Land die Anteile übernimmt. Er bittet, die Unterlagen schnell zu aktualisieren.

Meine Einschätzung (Verdachtsmoment ja/nein): \_\_\_\_\_

Warum? \_\_\_\_\_

Mein nächster Schritt: \_\_\_\_\_

Verändere ich die Kundenstammdaten sofort? \_\_\_\_\_ – Begründung:

\_\_\_\_\_

## AB-5: PRÜFKARTE „EINHEIT UND WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER“

Wiederverwendbare Prüfkarte für Neugeschäftsvorgänge.

| # | Prüfpunkt                                                                                                                                                                                                             | erledigt |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Beteiligungsstruktur vollständig dokumentiert (Organigramm oder Textdarstellung)                                                                                                                                      | ■        |
| 2 | Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG geprüft (Beherrschung, wirtschaftliche Abhängigkeit)                                                                                                                         | ■        |
| 3 | Gesamtengagement der Einheit summiert und an Berater/Marktfolge kommuniziert                                                                                                                                          | ■        |
| 4 | Wirtschaftlich Berechtigten über alle Beteiligungsstufen ermittelt (Schwelle > 25 %)                                                                                                                                  | ■        |
| 5 | Falls kein wB ermittelbar: fiktiven wB (gesetzlichen Vertreter) dokumentiert                                                                                                                                          | ■        |
| 6 | Transparenzregister-Abgleich (www.transparenzregister.de) durchgeführt; Ergebnis im DMS abgelegt (Dokumenttyp „GwG / wirtschaftlich Berechtigter“); Unstimmigkeit/Nicht-Eintragung an Geldwäschebeauftragten gemeldet | ■        |
| 7 | Kein Verdachtsmoment erkennbar – oder: Geldwäschebeauftragten informiert (Dokumentation)                                                                                                                              | ■        |

## Reflexionsfragen

- Welchen Bestandskunden würden Sie sich heute anschauen, um zu prüfen, ob möglicherweise eine Kreditnehmereinheit vorliegt, die bisher nicht als solche erfasst ist?
- Wie gehen Sie vor, wenn ein Geschäftsführer Ihnen sagt, er sei selbst der Eigentümer – und keine weiteren Beteiligungen vorhanden seien – Sie aber an anderer Stelle anders lautende Informationen haben?
- Was würden Sie tun, wenn ein Berater Sie bittet, bei einem verdächtigen Vorgang erst einmal „nichts zu unternehmen, der Kunde ist wichtig“?

## AB-6: SELBSTCHECK NACH 4 WOCHEN

| Aussage                                                                                                  | Trifft zu | Teilweise | Noch nicht |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Ich lese eine Beteiligungsstruktur und erkenne Beherrschungsverhältnisse.                                | ■         | ■         | ■          |
| Ich bilde die Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG und summiere das Gesamtengagement.                | ■         | ■         | ■          |
| Ich unterscheide Kreditnehmer- und Betreuungseinheit in ihrer Funktion.                                  | ■         | ■         | ■          |
| Ich ermittle den wirtschaftlich Berechtigten über mehrstufige Ketten und dokumentiere das Ergebnis.      | ■         | ■         | ■          |
| Ich erkenne Verdachtsmomente und informiere den Geldwäschebeauftragten – ohne den Kunden zu informieren. | ■         | ■         | ■          |

## QUELLENANGABEN

Q<sup>32</sup> Kreditwesengesetz [KWG]. In der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere § 18 (Kreditunterlagen).

Q<sup>34</sup> Capital Requirements Regulation [CRR] / Capital Requirements Directive [CRD]. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der jeweils aktuellen Fassung.

Q<sup>212</sup> Geldwäschegesetz [GwG]. In der jeweils aktuellen Fassung.

Q<sup>214</sup> Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]. Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA). In der jeweils aktuellen Fassung. BaFin.